劳务派遣协议

中力劳务

ZHONGLI LAO WU

甲方：（用工单位）_____

乙方：（派遣单位）阿克苏地区中力劳务派遣有限公司

劳务派遣协议

甲方：

乙方：阿克苏中力劳务派遣有限公司

甲方因生产业务需要，向乙方提出 _____需求，同时乙方也具备该项目工作的能力，并愿意承接该项业务，根据《中华人民共和国合同法》规定，经甲、乙双方友好协商，同意谨遵以下条款：

一、派遣人员的数量、条件、派遣期、试用期和提供劳务的方式

1.乙方按照甲方要求从_____年___月__日起派遣_____名劳务人员到甲方_____岗位工作，甲方安排劳务人员的具体工作，并向乙方支付劳务服务费用。派遣期___年，试用期__个月。试用期工资_____元/月，试用后工资_____元/月。

2.提供劳务的方式：按照用工单位的生产需要，派遣符合条件的劳务人员。

二、派遣人员的招录与变更

1.派遣人员由乙方负责按照合同条款条件组织招录，也可由甲方进行推荐，按照择优的原则招录确定派遣劳务人员。派遣的劳务人员一经确定，甲、乙双方应拟定《劳务派遣人员清单》，并签字、盖章，作为本协议的附件。

2.甲乙双方按照本合同约定对被派遣的劳务人员进行变更的，要相应修改《劳务派遣人员清单》，并须经双方签字、盖章认可。合同订立后用人单位不得随意解聘人员，如有特殊原因须经乙方

同意，或按相关法律、法规处理。甲方原与劳动者订立的劳动合同变更，应由乙方同劳动者订立劳动合同。

三、劳务派遣协议的期限

本合同自甲乙双方签字并盖章之日起生效，于_____年__月__日起生效，至_____年__月__日终止

四、费用的支付

（一）甲方向乙方支付的劳务费用包括：

1、派遣人员的劳务报酬；

2、甲方应承担劳务人员的相关社会保险费用；

3、甲方应向乙方支付的劳务派遣服务费用；

（二）费用的来源及发放标准：

1、劳务人员的工资由甲方提供劳务报酬工资表，经核准后按月按时发放。

2、甲方应支付按国家、自治区规定的各项社会保险费用，由乙方书面通知甲方。

3、劳务派遣服务费标准：甲乙双方经过协商，从以下两种标准中任选一种。（在确定的序号后“√”或“×”）

（1）乙方委托甲方代发劳务人员工资，乙方收取_____元/人·月的劳务派遣服务费。（　）

（2）若由乙方直接发放劳务人员工资，乙方收取___元/人·月的劳务派遣服务费。（　）

4、一次性费用标准为：员工的体检费用由甲方按实际发生数支付；每月应支付的劳务派遣服务费=当月实际使用的劳务人员数×派遣服务费标准/人·月×派遣月数

（三）支付方式和支付时间：

1、劳务人员的劳务报酬，由以甲方书面正式委托形式，委托乙方代为发放；（具体操作按委托书面条款执行）。

2、甲方应支付的相关社会保险费用，由乙方提供缴纳清单，缴纳期限经甲方确认后，支付给乙方并按期缴纳。

3、劳务派遣服务费按___（月、季、年）支付，由甲方于__月__日将当___（月、季、年）费用以转帐结算的方式支付给乙方。

4、劳务人员个人需承担的社保费及其它费用，由甲方按月从劳务人员工资中扣除，并打入乙方帐户。

五、甲方的权利和义务。

1. 必须严格按照《劳动法》、《劳动合同法》及有关劳动法律法规规定，合法规范用工。

2. 确保派遣员工工作场所、设施的安全，避免发生危险，并提供必要的劳动保护措施，避免人身伤亡事故的发生。

3. 甲方若安排乙方派遣员工在特殊工种岗位工作，必须查验相关证件或经过专业培训合格后，持证方可安排上岗。

4、乙方应按甲方要求，在甲方符合提前告知要求的条件下，按时提供合格的派遣员工，对不能按时保证派遣用工影响生产的，甲方有权按实际损失向乙方提出赔偿，因甲方原因造成的损失除

外。

5. 甲方有权制定企业规章制度用以规范管理派遣员工，并对其考核，每月及时报乙方。对违反企业管理规定的派遣员工的处罚，不得违背法律法规。甲方辞退不合格派遣员工应与乙方协商一致，并以书面形式报乙方备案且要书面通知乙方辞退原因。

6. 每月__日前向乙方提供派遣员工考勤、工资分配明细、奖罚明细。工资表经甲方确认后，于每月_日前按当月实际发生额结算劳务费用，并转账到乙方。

7. 根据《劳动合同法》的相关条款，甲方对以下派遣员工可以书面形式退回乙方：并书面说明退回原因。

（1）在试用期间被证明不符合录用条件的。

（2）严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的。

（3）严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的。

（4）被依法追究刑事责任的，被公安机关行政处罚的，吸毒、贩毒，参加伊扎布特等反动组织，盗窃企业财物。

（5）派遣员工患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能适应岗位要求的。

（6）派遣员工不能胜任工作。

8. 甲方根据本单位生产和工作的需要及派遣员工的综合素质、业务水平等情况调整其岗位时须以书面方式告之乙方。

9. 甲方因生产和工作需要，要求乙方派遣员工在法定节假日到岗工作，乙方派遣员工必须服从甲方安排。甲方按照劳动法相

应的规定支付加班工资或换休，乙确乙方派遣员工享有的各项权利。

10. 甲方因生产组织发生变化或生产经营困难，需要减少派遣员工时，应提前30日通知乙方。员工合同期内甲方终止用工以及员工合同期满终止用工，需给予派遣员工经济补偿金，按《劳动合同法》的规定支付给乙方，乙方负责办理手续。

11.甲方有义务审核派遣员工的社会保险缴纳情况及劳动合同签订情况，对不符合条件的严禁使用。

六、乙方的权利和义务。

1. 乙方应按甲方要求，在甲方符合提前告知要求的条件下，按时提供合格的派遣员工。乙方对派遣员工进行政审及岗前体检，经岗前安全和综合治理等教育后，负责与派遣员工签订劳动合同并派遣至甲方工作。

2. 乙方在收到甲方劳务费用后，　　日内向甲方出具发票或财政部门批准使用的行政事业单位的收据。

3. 乙方负责派遣员工的工资计算和发放（乙方收到甲方费用后7日内发放完毕），以及人事、档案关系的管理和各项社会保险金的收缴工作。

4. 负责派遣员工各类保险待遇的申报，审批和发放工作。

5. 乙方的派遣员工在甲方工作期间，未经甲方同意，乙方不得任意换人。

6. 今后国家或地方政府有新的派遣员工政策出台，乙方应及时与甲方沟通协商。

7. 负责日常事务性的管理工作，如提供有关证明之类问题等。

七、甲乙双方约定的其他事宜。

1. 在本协议有效期内，乙方的派遣员工不得以任何理由另外从事与甲方业务竞争有关的工作。

2. 派遣员工在甲方工作期间，因工致伤、致残、致死，由甲方负责组织抢救，甲方负责召开事故分析会和采取相应的防范措施，乙方负责相关事宜(住院手续、工伤鉴定)的办理，工伤事故也由乙方统计、上报。工伤医疗费用等按《工伤保险条例》执行，所支付的全部费用由工伤保险机构和甲方负担。工伤以及工伤员工旧伤复发医疗期间陪护费、交通费、生活补助费，陪护人员的工资、交通费、生活补助费按国家或甲方相关规定执行由甲方承担。

3. 派遣员工在甲方工作期间患病或非因工负伤的医疗费用，参加了基本医疗保险的，按有关规定办理；因病不能工作，或医疗期满仍不能胜任工作的，甲方依据《劳动合同法》第四十条予以退回。

4. 女工在孕期、产期、哺乳期内的，不得解除劳动合同，产假期间，甲方按生育规定执行。

5. 派遣员工因个人原因单方面解除合同，甲方可按规定从工资额中扣除该派遣员工因使用劳动防护用品、服装的剩余部分，并收回标志、证件等，乙方应予以配合，并在得到甲方有关工作交接完毕的书面确认后方可办理有关手续。

6、对于移交乙方的员工，在与乙方签订劳动合同之前所涉及的各种遗留问题由甲方承担。

7、派遣员工上岗当月即交纳社会保险，未产生工资无法扣缴的，个人部分由乙方垫缴，次月由派遣员工工资扣回；企业部份当月即由甲方支付。乙方未给派遣员工个人垫付缴纳社会保险产生的劳动纠纷、工伤事故等，由乙方承担并负责全部赔偿责任。

八、结算方式。

按照约定，由乙方财务人员按月填写费用结算表，经甲方审核、签字盖章，办理结算手续。因甲方不能按时支付上述费用，使乙方无法按时发放派遣员工工资及为其交纳社保费用，所致损失甲方负责。

九、 违约责任。

1、本协议履行期间，甲方无故未按时结算工资额、社会保险费用及管理费等，将以每日千分之五的比例，向乙方支付违约金。

2、本协议履行期间，乙方无故不按时给甲方出具发票或财政部门批准使用的行政事业单位的收据，将以甲方向乙方所支付的金额为基数，每日以千分之五的比例向甲方支付违约金。

3、其它出现单方违约，违约方应赔偿守约方的经济损失，赔偿数额标准按《中华人民共和国合同法》及《劳动合同法》有关规定执行。

十、其他。

1. 本协议未尽事宜按《劳动法》《劳动合同法》的相关规定

及国家和自治区相关规定执行。

2. 本协议如有变动，双方须提前30日通知对方。

3. 本协议一式四份，甲方三份，乙方一份，自签订之日起生效。

十一、其他必要资料

1. 双方营业执照（社团法人证书）、税务登记证、法定代表人身份证复印件，法定代表人委托授权书等资质证明资料。

2. 《劳务派遣人员清单》。

附件一：_____；

附件二：_____；

附件三：_____；

附件四：_____；

附件五：_____；

甲　　方：（单位盖章）：　　**乙　　方：**（单位盖章）：

代 表 人：_____　　**代 表 人**：王永福

开户银行：_____　　**开户银行**：中国银行股份有限公司阿克苏市东大街分理处

银行帐号：_____　　**银行帐号**：108218209828

税　　号：_____　　**税　　号**：652901556475431

签约日期：_____年___月__日　　**签约日期**：_____年___月__日

中力劳务
ZHONGLI LAO WU